

[기출][1][2024-2]부당해고 기간 중 중간수입공제의 범위와 최종 임금당상액 산정

【문제 2】 상시 100 명의 근로자를 사용하여 반도체 웨이퍼를 제조하는 A 회사에는 A 노동조합이 설립되어 있다. 甲은 A 회사 생산직 근로자인데 A 노동조합 조직부장으로 활동하던 중 업무지시 위반을 이유로 해고되었다. 이에 甲은 관할 지방노동위원회에 부당해고구제신청을 하였다. 지방노동위원회는 부당해고를 인정하면서 원직복직 및 해고기간 동안 발생한 임금상당액의 지급을 내용으로 하는 구제명령을 하였고, 구제명령은 그대로 확정되었다. 甲은 해고기간 동안 A 회사와 같은 업종을 경영하는 B 회사에 생산직으로 취업하여 600 만원의 임금을 지급받았고, 아울러 A 노동조합으로부터 구제 기금 명목으로 100 만원을 지급받았다. 甲이 해고기간 동안 정상적으로 근로를 제공했더라면 받을 수 있었던 임금상당액이자 평균임금의 총액은 1,800 만원인데, A 회사는 위 1,800 만원에서 해고기간 동안 발생한 수입 700 만원 전액의 공제를 주장한다. A 회사가 중간수입으로 공제하고 甲에게 지급하여야 할 최종 임금상당액은 얼마인지 판례법리에 근거하여 설명하시오. (25 점)